

**עין משפט**
**נר מצוה**

**ב** א מיי פ"ו מה' אשות הלכה ח סמג עשין מה טו"ע אה"ע סי' קמג סעיף יב:

**בא** ב מיי סג ונה' ט ין סמג עשין מה טו"ע אה"ע סי' לח סעיף ה:

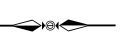
**בב** ג מיי שס ה"ח סמג שס טו"ע שס סי' קמג סעיף יב:

**בג** ד מיי פ"ח מה' גירושין ה' ד סמג עשין כ טו"ע אה"ע סי' קמג סעיף ג וע"ש בנ"מ וכן"מ:



**מוסף רש"י**

עד שיטלנו הימנה ויחזור ויתגב לה. הו"א וכל ליה שלג בהשטר (לעיל נח),



**פסקי ר"ד**

בשר חזיר מהו אמר אב"י היא היא רבא אמר אפרש דאכלה ולקיא: תנאי הרי זה גיטך ע"מ שתאכלי בשר חזיר ואם היתה וזה על מנת שתאכל בתרומה ואם היתה נזירה ע"מ שתשתי יין נתקיים התנאי הרי זה גט ואם לאו אינו גט: תנאי הרי זה גיטך ע"מ שתבעלי לפלוני נתקיים התנאי הרי זה גט ואם לאו אינו גט: ואי ק' ואם לאו אינו גט: ואי ק' כיוון שקיום הגט תלוי בבטולו וכל זמן שלא בעל אשת איש היא אי"כ היתך מתירין אנו לבעול אשת איש, ושהב"ה הו"י ע"מ גיטא ובעילה באין כחוד כ"ש שהגט קונה למפרע שכל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי ואף אם נבעלה לאחרים בניו ובניו פטורים הן: אם כתבו ומתקן פסול הוא ואין לו תקנה עד שיכתוב א' וסתר מתני' ר' אילעור היא רלא בעי עדי חתימה והאי דכתיב וכתב לה על כתב הגט קאי דאי ר' מאיר דאצ"ל דאמר עדי חתימה כרחי לא איכפת לן בכתיבת הגט כלל כדאמרו בפ' כל הגט אמר רב תנמן אומר היה ר' מאיר אפילו מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר אי נמי י"ל דאפילו חתמו ר' מאיר ועי' לא מכשיר ר' מאיר אלא התם דאיכתיב לשם גירושין אבל האי דלא איכתוב שהוי' יש בו שירי אפילו ר' מאיר מודה דפסול: אמר רב ספריא כתבו בחורין תנן פ"י דקא' אם כתבו בתיכור אין לו תקנה אבל אם התנב ע"פ יש לו תקנה שיחזור ויתננו לו בלי שירי פשיטא כתבו בחורין תנן פ"י דמשמע דקא' בתיכוב מיפסיל לגמרי אבל במימרא לא ומאי אצטריכא רב ספרא לאשמועינן מהו דתימא הני מילי לאחר התרף אבל לפני התורף אפילו ע"פ נמי פסול קמ"ל רב ספרא דאפילו לפני התורף בלי דוקא אם כתבו אין לו תקנה אבל באמירה יש לו תקנה שיחזור ומתנא ר' ואצ"פ שנכתב התורף ע"ד שחורו בו ונתנו לה בלי שירי ורבא אמר ל"ש אלא לאחר התורף אבל לפני התורף אפילו ע"פ נמי פסול פ"י לא שנו מאי דתני

## פרד:

**וּתִיפּוּק** ל"ה דהוה מתנה עַל מה שכתוב בתורה. אומר ה"ר אלחנן דקרע את כסותי ט"ע"מ לפטור אע"ג דנזקין חשיב להו גמרא בערכין (דף י:) מלוה כמזבח בתורה מ"מ לא חשיב מתנה על מה שכתוב בתורה כיוון שמוחל בזהיא אבל ודאי אם היה אומר קרע

את כסותי ע"מ שאין ל' כך עלי דין נזק

חשיב מתנה על מה שכתוב בתורה כמו בעל מנת שאין לך עלי אונאה א"י):

**אמר** חוקיה ר"ש בן אֶלְעזָר היא.

הא דתניא בפ"ק (לעיל דף ה:)

ולקמן (דף פו.) נמי מיייתי המציא גט ולא אמר בפני נכתב וכו' כיצד יעשה יטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה אחיא אפילו כרצי דכיון שניתן הגט כהילכתו מן התורה מה שהוא אומר אחר הנתינה בפני נכתב ובפני נחתם לא היה מועיל כלום ועוד דשליח דוקא שיתאמר בשעת נתינת מידק דייק: **רבי יוחנן אומר אפילו תימא רבי דייבון אמר**. מתוך פירוש

הקונטרס משמע לדחוקיה רצו היה אומר כן דעלה קאי לפי שרצ כהנא היה מצבל וחזקיה גם הוא היה מצבל כדלמך בסוכה (דף כ. דף מד.) עלו ר' חייא וצניו ויסדוה<sup>[ר]</sup> ואין נראה לר"י דהא מסתמא כשפשט רצ כהנא לר' יוחנן כמה ספיקות ששאל<sup>[ר]</sup> כדלמך בהגזל בתרא (ב"ק דף קיז.) ככר נפטר חזקיה דלילו היה קיים לא היה שואל ספיקותיו ר' יוחנן מרצ כהנא אלא מחזקיה שהיה רצו כדלמך באלו קשרים (שבת דף קצב:) דקא"ר יוחנן ככר שנית לנו סנדל וגם רצ כהנא לא היה מניח חזקיה ויושב לפני רצי יוחנן ור' יוחנן עצמנו לא היה בעל ישיבה בעוד שמחזקיה קיים<sup>[ר]</sup> אלא נראה שנתלמידיו מצבל שהיו לפניו היה אומר ר' יוחנן דילכון אמר כך כמו שפירש ר"ת בקידושין בפ"ק (דף טט:) הא לן והא להו<sup>[ר]</sup> ואע"ג דבזבחים צפרק כדשי קדשים (דף נט.) אמר כי סליק רצ כהנא לשכחיה לר"ש כרצי משמע שר"ש כרצי היה עדיין קיים והוא היה גדול אפילו מר' חייא אציו של חזקיה דהא אגמריה ספר תהלים כדלמרינן בפ"ק דקידושין (דף לג.) ואין נראה כלל שהיה מניח ר"ש ולומד לפני ר' יוחנן שר' יוחנן היה נרץ לרצ כהנא דלגמריה כל ספיקי דהוו ליה אלא י"ל דשני פעמים עלה רצ כהנא לארץ ישראל<sup>[י]</sup> **אם** כתבו בתוכו

**אע"פ שחזר ומחקו פסול**. פירוש לפי שלא נכתב הגט אלא על תנאי זה ואין כאן כרימות<sup>1</sup> משמע דוקא חוץ דלא הוה כרימות חזר ומחקו פסול אבל שאר מחקין כשרין בגט רק שיעשה קיום המחק לפני שריר וקיים ומ"מ נהגו העולם להסמיך<sup>1</sup>: **מהו דתימא הני מיאי לאאחר התורף**. פ"י כשאמר הבעל אחר התורף אבל אמר הבעל לפני המורף אפילו בעל פה שלא כתבו הסופר פסול שעל תנאי זה כתבו<sup>11</sup> ואין זה כרימות קמ"ל דפס"ה כשר דסופר לא כתב אלא ע"מ כמו שיאמר הבעל צדק ויוין שחזר בו כשר ומ"מ אע"ג דמתנאי איירי לפני המורף כתבו לאחר המורף נמי פסול כדלמרינן בסמוך ואיצעית אימא לאחר המורף ודברי הכל ור' זירא סבר כרצ ספרא דהנא: **שתרקי שתקיה אבעא בו**. כלל שאר תנאים איירי כדפי' בקונטרס ורבא לטעמיה דלפני המורף גזר ע"מ אטו חוץ לרצנן דרצי: **כל התנאים פוסלין בגמ**. פירש בקונטרס שנכתב בגט ואפילו נתקיימו התנאים ואין נראה לרצינו יתחק דמה שייך לגזור אטו חוץ אם לא ע"מ שלא תישאף לפלוני גרידא דהוי שיר ועוד חוץ כיון שאין שם שיר כמו בחוץ ולא היה שייך כלל בשאר תנאים לגזור אטו חוץ אם לא ע"מ שלא תישאף לפלוני גרידא דהוי שיר ועוד קשה לרצינו יתחק דא"כ אפילו בעל פה נמי נגזור אטו חוץ ויפסל כל גט שיש בו תנאי אפילו על פה אפילו נתקיים התנאי ובסמוך מכשיר ר' זירא ע"מ אחר המורף אפילו לרצי אפילו כתבו בתוכו ועוד מדקא מהדרי ליה רצנן כל שאינו פוסל על פה אינו פוסל בכתב מכלל דבעל פה מודה להו רצי דאינו פוסל ונראה לר"י דכל תנאים אם נתקיימו אפילו נכתבו בגט כשר כמו בעל פה דלא שייך למגזר אטו חוץ כדפרישנו והנא בלא נתקיים התנאי קאמר רצי דפוסלים בגט כשנכתבו ומחקס<sup>12</sup> דאין מועלת מחיקה בזה כי היכי דאינה מועלת בחוץ דגזרינן מחיקה דע"מ אטו מחיקת חוץ וחכ"א חוץ שפוסל בעל פה פירוש בשעת נתינה פוסל בכתב אפילו נמחק משום דלא נכתב לשם כרימות ע"מ שאין פוסל על פה משום דהוי כרימות אינו פוסל בכתב אע"פ שלדעת התנאי נכתב אין נפסל בזה כיון שחזר ומחקו אע"פ שלא קיימה ולא דמי לעל מנת שמתני לי מתאים וזו וחזר ואמר מחולין לך דלמרינן במי שאחזו (לעיל דף עד:) דאינה מגורשת דהיינו דוקא בשעת נתינה אבל בכתב תנאי בגט קודם הנתינה וחזר צו מן התנאי ומחקו כשר ואינה לריכה לקיים אלא רק מה שמתנה עמה בשעת נתינה שזו חלים הגירושין: **אבל לאחר התורף דברי הבבבשר**. נראה לרצינו יהודה דכשר אפילו אמר הבעל קודם כתיבת המורף דבחזן נמי ליכא פסולא דלזורייתא אלא כשנכתב קודם המורף אבל נכתב אחר המורף אפילו אמר בעל קודם לכן לא חשיב נכתב שלא לשם כרימות דאין דעת הסופר לשם תנאי דחוץ לפלוני בשעת כתיבת המורף כיון שלא כתבו בגט עדיין וכיון דבחזן ליכא פסול דלזורייתא בע"מ הוי כשר דלא גזרינן גזירה לגזירה ונתעד דרב ספרא דלעיל דקאי כר' זירא דהנא סבר לעיל דבעל פה אינו פוסל אפילו אמר הבעל לפני המורף כשלא נכתב כלל וה"ה כשנכתב אחר המורף שלא נפסל מן המורה מפני שאמר תחילה על פה ומיהו לריבא ודאי אמר הבעל לפני המורף ד"ה פסול אפילו נכתב אחר כך דלרצא פסול אפילו על מנת אפילו בעל פה שלא נכתב כלל לא בתחילה ולא צדוק כשלא נתקיים התנאי:

## המגרש פרק תשיעי גיטין

**ולאצי כזה למעוטי פלוני**. דאינו גט עד שמיבעל לו בדציה להשחידו בממון וישאנה צהיתר: **וסיפוק ליש כו'**. נהי נמי דאפשר לה לקיימו באיסור מיהו סי' תנאי היכי הוי הא הוה ליה מתנה על מה שכתוב בתורה וקיימא לן תנאו בטל: **דודאי קא עקר**. שהרי מסר לה קידושין והרי

היא אשתו להסמיצ כיוון וכי אחני

ע"מ שלא יתחייב הוה ליה עוקר:

**מאן סנא**. דצריך ליטלו הימנה ולא סגי באמירה בעלמא שיחזור ויאמר לה הרי את מותרת לכל אדם: **ר"ש בן אלעזר היא**. צפרק הזורקו אמר לה כנסי שטר חוב זה כו': **אפילו סימא רצי**. דפלגי התם עליה דר"ש בן אלעזר: **דילגון אמר**. רצ כהנא שהיה משלכם מצבל שעלה לא"י ללמוד תורה מרבי יוחנן כדלמרינן בהגזל בתרא (ב"ק דף קד.) ושאל ממנו הרבה דברים ועליו קא"ר יוחנן צבל דוכמי<sup>1</sup> דילכון אמר: **שאיני הנא**. משום הכי נריך לחזור וליטלו דקנאמו צנמינה קמיימא ליפסל צו לכהונה הילך אי לא דהדר שקיל לה מינה לא מהניא תקנתא אבל לא כתבו בתוכו אפילו זכתה צו לכלוס: **נכתבו נפסלו סנן**. דוקא כתבו בתוכו הוא דלית ליה תקנתא אבל לא כתבו בתוכו אפילו אמר לעדים<sup>1</sup> ע"מ כן אינו נפסל בזה ובצדד שיאמר לה בשעת מסירה הרי את מותרת לכל אדם: **הני מילי**. דבעינן כתבו בתוכו ולא מיפסל במאי דלמך לסהדי לכומצו ע"מ כן היכא דלמך לאחר כתיבת התורף ע"מ שלא תנשאף לפלוני דכיון דנכתב עיקר הגט קודם הזכרת תנאי לא מיפסל במאי דלמך לסהדי לכומצו ע"מ כן אי לא כתבי ליה בתוכו בזהיא: **אפילו על פה**. שהרי עיקר הגט ע"מ כן נכתב: **קמ"ל**. רצ ספרא בתוכו דוקא קאמר: **ססוקי ספקיה**. נפו צו שלא יזכיר שום תנאי: **פוסלין בגט**. אם כתבו בתוכו ואפילו נתקיימו התנאים: **חוץ שפוסל בעל פה**. דהוי שיר בגט: **מחלוקס**. דע"מ דרצי ורצנן בשכתבו לפני המורף:

ואוקימנא

ואזירא רבא למעמיה דאמר להו רבא להנהו דכתבי גיטי שתקו שתוקי לבעל עד דכתביתו ליה לתורף דגיטא ת"ר כל התנאין פוסלין בגט דברי רבי וחכמים אומרים כל שפוסל על פה פוסל בכתב וכל שאינו פוסל על פה אינו פוסל בכתב ע"מ בכתב חוץ שפוסל על פה אינו פוסל בכתב ע"מ שאינו פוסל על פה אינו פוסל בכתב אמר רבי זירא מחלוקת לפני התורף דרבי סבר גזרינן ע"מ אטו חוץ ורבנן סברי לא גזרינן ע"מ אטו חוץ אבל לאחר התורף דברי

מסורת הש"ס

א) [תוספתא פ"ד], ב) [מכות טו. פד. קדושין יט: מיר יא. ב"מ נא. נד. ב"ב קט: מכות ג:א. ג) בנתי"א חתא, וכל"ל ד"ה"ה (ד) לעיל עת, ה) דפסרי"ר תנאה, ו) [לעיל עתא. ו] סוכה מד. ב"ק קח. ח) דנשיי שברי"ף נוסף: ולסופר, ט) [נדלא' בנא קמא דף כג.], י) ל"ל שאין לי עולך דין. ד"ש"ש, יא) [וע"ע מוס' מכות ט. ד"ה הרי ג'ו, יב) [וע"ע מוס' מנחות כג: ד"ה כי סליק. יא) [שיך לעיל במשה פב.],



**מוסף תוספות**

א. [הדינין] ע"מ שאין לך עלי דין אונאה, וכן גבי שאר כסות ועונה דוקא כשאמר ע"מ שאין לך עלי דין שאר כסות ועונה הוי מותרת עמש"כ בתורה אבל ע"מ שפטפרי אותו משאר וכו' פסור. מוס' מנחות שס, ועי' מירון נוסף. ב. [החוקי בני של ר' חייא היה. מוס' סוכה שס. ג. רבי יוחנן לרב כהנא. מוס' מנחות כג ע"ב ד"ה כי מלק"ט. [ואילן] כשעלה רב כהנא היה ר' יוחנן דאש ישיבה כדמוכח בהגזל בתרא וחקן גדול היה דמסרוהו ליה בגביה. מוס' סוכה שס. ה. דר' יוחנן דאמר ריחיים בצאוריו ויעסקו בתורה לבני בבל דברו ושמואל דאמר נושא אשה תחילה לבני ארץ ישראל אמר, ואי תימא אם שמואל אהרן מבני בבל מודה לבני אר"י שהיו לפניו תלמידים מבני ר"י שהיה מורה להם, ור' יוחנן אצ"פ שהיה מא"י היה מדבר לתלמידים שליפיו מבבלי. מוס' קידושין טט ע"ב ד"ה הלא. ו. דמשעת כתיבתו נפסל הגט, והוה ליה כמי שנכתב שילא לשמה. דנצי"א. ז. משום חשש שיטה אחרונה, דשמוא אין למדין משיטה אחרונה אצ"פ שכתב שריר וקיים. דנצי"א [וע"ע מדריס פי' תמה]. ח. דסופר כתב לרעת מה שאמר לו הבעל. מוס' הלא"ה. ואצ"פ שנתנו לה בלא תנאי משום דהוה ליה כאלו נכתב שלא לשם כרימות. דנצי"א. ט. ומחל התנאי פסול הגט אם לא נתקיימו התנאי כאילו לא נמחק. מוס' הלא"ה.



**פסקי ר"ד** (המשך)

דכמאן דאיכתיב תרפו של גט על מה התנאי דמי אבל בעי"מ ושאר תנאים לא פסל ע"פ אפילו לפני התורף דאצ"פ (ואו) [אפילו] יתביה לה על תנאי זה לא מיפסיל אודא רבא לטעמיה דאמר להו רבא להני דכתיבי גיטי שתקו שתוקי לבעל עד דכתביתו ליה לתורפהי דגיטא פ"י דאי אתני שום תנאי בעת כתיבת התרפו של גט צריכה האשה לקיים אותו התנאי ואם רוצה הבעל לחזור מתנאו אינו יכול לגרשה באותו הגט עד שיכתוב לה גט אחר והלכתא כרבא ומאי דאמר רבא לקמן מחלוקת לאחר [התורף] אבל לפני התורף דברי הכל פסול דמשמע דכל תנאים דעלמא פוסלין לפני התורף דוקא בתיכוב קאמר רבא פה: אישתכח השתא דחוץ פוסל לפני

התורף אפילו ע"פ וכל תנאים פוסלין לפני התורף בתיכוב אבל ע"פ לא אלא שצריך שיתקיים אותו התנאי שנכתב הגט עליו: תי"ד כל התנאים פוסלין בגט דברי רבי וחכ"א כל שפוסל בפה פוסל בכתב וכל שאינו פוסל בפה אינו פוסל בכתב

כתבו דמשמע דאי כתבו אבל לא זהו לאחר התורף אבל לפני התורף אפילו בפה נפסל פ"י דכיון דאיכתיב תרפיו של גט על זה התנאי כאילו נתנו על זה התנאי (מאי) דמי ודוקא בחוץ הוא דפסיל רבא ע"פ לפני התורף משום דקסבר